ALGEMENE VERKOOPS- EN PLAATSINGSVOORWAARDEN

B2C · CONSUMENTEN (versie 26/08/2026)

Deze voorwaarden zijn bedoeld voor klanten die handelen voor doeleinden buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Dwingend Belgisch consumentenrecht primeert steeds op een strijdige bepaling in deze voorwaarden.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, bestellingen, verkopen, leveringen en plaatsingen door Poortland nv/sa aan consumenten, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. De offerte/bestelbon en eventuele bijzondere voorwaarden hebben voorrang op deze algemene voorwaarden.

1.2. De consument ontvangt deze voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst op papier of op een duurzame drager. Zij zijn slechts tegenwerpelijk wanneer de consument redelijkerwijs kennis kon nemen van de inhoud en de voorwaarden heeft aanvaard, bijvoorbeeld door ondertekening van de offerte/bestelbon of door uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

1.3. Alle aan consumenten meegedeelde prijzen zijn totaalprijzen inclusief btw en andere verplichte lasten, tenzij een prijs om objectieve redenen vooraf niet volledig kan worden berekend. Eventuele leverings-, plaatsings- of andere bijkomende kosten worden vóór het sluiten van de overeenkomst meegedeeld.

1.4. Indien een wettelijk afwijkend btw-tarief kan worden toegepast, verstrekt de consument tijdig de wettelijk vereiste informatie of attesten. Een fiscale regularisatie die wettelijk verplicht blijkt, wordt doorgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

1.5. De geldigheidsduur van de offerte en van de daarin vermelde prijs staat in de offerte. Na het verstrijken van die geldigheidsduur is Poortland niet gebonden zolang de consument de offerte niet heeft aanvaard. Na de totstandkoming van de overeenkomst kan de prijs alleen worden gewijzigd wanneer dit wettelijk is toegestaan en een objectieve, duidelijke en vooraf meegedeelde prijsherzieningsformule van toepassing is, of wanneer partijen schriftelijk akkoord gaan over een wijziging van de opdracht.

2. BESTELLING EN TECHNISCHE GEGEVENS

2.1. Monsters, tekeningen, kleuren, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en technische gegevens dienen ter beschrijving van het product. Kleine, technisch onvermijdelijke of gebruikelijke afwijkingen die de conformiteit, het normale gebruik en de uitdrukkelijk overeengekomen kenmerken niet aantasten, gelden niet als gebrek.

2.2. Wanneer de consument zelf maten, plannen, technische gegevens of instructies verstrekt, staat hij in voor de juistheid en volledigheid ervan voor zover Poortland redelijkerwijs op die gegevens mocht vertrouwen. Poortland blijft aansprakelijk voor eigen meet-, reken-, productie- of plaatsingsfouten.

2.3. Wanneer Poortland maten berekent op basis van een plan dat door de consument of een derde werd verstrekt zonder dat Poortland de werkelijke toestand kon controleren, meldt Poortland eventuele kennelijke inconsistenties. Gevolgen van onjuiste of onvolledige plannen komen slechts ten laste van de consument voor zover zij niet aan een fout van Poortland zijn toe te schrijven.

2.4. Na een opmeting door Poortland meldt de consument vóór productie of plaatsing iedere wijziging van de situatie die de maatvoering, uitvoering of kostprijs kan beïnvloeden. Noodzakelijke meerkosten als gevolg van een door de consument aangebrachte of verzwegen wijziging worden vooraf zoveel mogelijk begroot en slechts aangerekend na informatie aan de consument en, waar vereist, diens akkoord.

3. LEVERING EN AFHALING

3.1. Goederen die uit voorraad worden verkocht, kunnen op het overeengekomen tijdstip worden afgehaald tegen betaling volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten.

3.2. Levering aan huis gebeurt tegen de vóór het sluiten van de overeenkomst meegedeelde vergoeding en op de overeengekomen datum of binnen de overeengekomen termijn.
3.3. Wanneer een levering of plaatsing door een objectieve omstandigheid buiten de redelijke controle van Poortland niet op de afgesproken datum kan plaatsvinden, brengt Poortland de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte en stelt zij een nieuwe redelijke datum voor. De wettelijke rechten van de consument blijven behouden.
3.4. Wanneer levering of plaatsing niet kan plaatsvinden door een omstandigheid die aan de consument of diens aannemer is toe te rekenen, kan Poortland de aantoonbare bijkomende kosten aanrekenen nadat de consument hierover is geïnformeerd. Reeds conform de overeenkomst geproduceerde of voor levering gereedstaande goederen kunnen volgens de overeengekomen betalingsschijven worden gefactureerd voor zover dit redelijk is in verhouding tot de uitgevoerde prestatie.
3.5. De leveringstermijn of uitvoeringsperiode wordt in de offerte of bestelbon zo nauwkeurig mogelijk vermeld. Indien voor een verkoopovereenkomst van roerende goederen geen termijn werd overeengekomen, gelden de wettelijke leveringstermijnen. Bij een toerekenbare vertraging beschikt de consument over de wettelijke remedies, waaronder waar toepasselijk het stellen van een aanvullende redelijke termijn en vervolgens beëindiging van de overeenkomst.
3.6. Voor zover juridisch mogelijk blijven geleverde goederen eigendom van Poortland tot volledige betaling van de prijs. Het risico van verlies of beschadiging gaat bij een consumentenkoop over op de consument overeenkomstig de dwingende wettelijke regels. Een eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de wettelijke garantierechten.

4. PLAATSINGEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte opgenomen, staat de consument in voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de vergunningen en toelatingen die uitsluitend verband houden met zijn terrein, woning of keuze van uitvoering. Poortland verstrekt op verzoek de technische informatie waarover zij beschikt. Deze bepaling geldt niet voor vergunningen, erkenningen of wettelijke verplichtingen die volgens de wet door Poortland zelf moeten worden vervuld.
4.2. Plaatsingen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijs of het vooraf meegedeelde tarief en op de afgesproken datum of binnen de afgesproken periode. Bij vertraging gelden artikel 3.3 en 3.5.
4.3. De consument zorgt ervoor dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk en redelijkerwijs vrijgemaakt is. Indien niet voorziene ontruimings- of wachttijd nodig is door een aan de consument toe te rekenen omstandigheid, kan Poortland de redelijke bijkomende kosten aanrekenen nadat de consument hierover is geïnformeerd.
4.4. De prijs voor grondwerken is gebaseerd op de informatie in de offerte en op de door de consument meegedeelde of bij normale inspectie waarneembare toestand van de ondergrond. Wordt tijdens de uitvoering een niet voorzienbare, wezenlijk moeilijkere ondergrond aangetroffen, dan stopt Poortland zo nodig de betrokken werken, informeert zij de consument en legt zij vóór bijkomende werkzaamheden een voorstel voor de meerprijs en eventuele termijnverlenging voor.
4.5. De consument deelt vóór de werken alle hem bekende informatie mee over ondergrondse leidingen, kabels, tanks, funderingen en andere verborgen voorwerpen. Schade die uitsluitend voortvloeit uit onjuiste of verzwegen informatie van de consument kan aan hem worden toegerekend. Poortland blijft aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar eigen fout of van een wettelijke verplichting tot controle die zij niet heeft nageleefd.

5. GARANTIE, WAARBORG EN GEBREKEN

5.1. Wanneer de overeenkomst juridisch kwalificeert als een verkoop van roerende goederen aan een consument - wat bij specifieke bouwelementen zoals deuren of poorten inclusief installatie doorgaans het geval kan zijn - geldt de wettelijke conformiteitsgarantie. Voor nieuwe goederen kan een conformiteitsgebrek dat binnen twee jaar vanaf de

levering wordt vastgesteld onder deze wettelijke garantie vallen. Deze wettelijke rechten kunnen niet door een commerciële garantie worden beperkt.

5.2. Bij een gebrek waarvoor de wettelijke conformiteitsgarantie geldt, heeft de consument recht op de wettelijk voorziene kosteloze remedies, in de wettelijke volgorde en onder de wettelijke voorwaarden, waaronder herstel of vervanging en, wanneer de wet dit toelaat, prijsvermindering of ontbinding.

5.3. Poortland verleent daarnaast, voor zover dit in de offerte of het garantiecertificaat wordt bevestigd, een commerciële garantie van 10 jaar tegen doorroesten en op de lakkwaliteit van door Poortland geleverde en geplaatste metalen constructies die door Poortland tegen roest zijn behandeld en gelakt. Uitgesloten zijn normale slijtage, oppervlakkige roestvorming zonder doorroesten, roest aan slijtage- of bewegingspunten zoals scharnieren en sloten, ondergrondse corrosie, mechanische beschadiging, gebrek aan normaal onderhoud en schade door externe oorzaken. Deze commerciële garantie laat de wettelijke rechten onverlet.

5.4. De wettelijke conformiteitsgarantie begint te lopen vanaf de levering. Een eventuele commerciële garantie begint op de datum die in de offerte of het garantiecertificaat is vermeld en kan de wettelijke termijn nooit verkorten.

5.5. Herstellingen die onder de wettelijke conformiteitsgarantie vallen, gebeuren kosteloos overeenkomstig de wet; daarvoor worden geen verplaatsings-, arbeids- of administratiekosten aangerekend. Voor interventies die uitsluitend onder een commerciële garantie vallen nadat de wettelijke garantie is verstreken, kunnen vooraf meegedeelde verplaatsings- en arbeidskosten worden aangerekend indien het garantiecertificaat dit uitdrukkelijk bepaalt.

5.6. Schade door verkeerd of abnormaal gebruik, ongeoorloofde wijzigingen of herstellingen door derden, aanrijding, externe beschadiging, grondverzakking, overstroming, aardbeving, uitzonderlijke storm of andere externe oorzaken is niet gedekt door een commerciële garantie, tenzij de schade mede het gevolg is van een fout waarvoor Poortland wettelijk aansprakelijk is.

5.7. De consument wordt gevraagd zichtbare beschadigingen bij levering of plaatsing zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen acht kalenderdagen schriftelijk te melden. Dit is geen vervaltermijn voor dwingende wettelijke rechten. Voor een gebrek waarop de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing is, meldt de consument het gebrek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de wettelijk toepasselijke termijn na de vaststelling ervan.

6. PRIJZEN EN WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT

6.1. De totaalprijs en de inbegrepen goederen en werkzaamheden worden in de offerte of bestelbon omschreven. De prijs is inclusief btw en andere verplichte lasten. Bijkomende werken of leveringen worden alleen aangerekend wanneer zij door de consument zijn gevraagd of noodzakelijk blijken door omstandigheden die vóór het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden vastgesteld en de consument vooraf over aard en prijs is geïnformeerd en, waar vereist, akkoord heeft gegeven.

6.2. Een prijsherziening tijdens de uitvoering is alleen mogelijk indien de offerte of bestelbon een duidelijke en objectieve berekeningsmethode bevat die steunt op parameters buiten de loutere wil van Poortland, de werkelijke kostenevolutie weerspiegelt en wettelijk is toegestaan. Bij gebrek aan zo een vooraf overeengekomen formule blijft de overeengekomen prijs gelden, behoudens een latere uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen of een wettelijk recht op heronderhandeling wegens onvoorzienbare gewijzigde omstandigheden.

7. BETALINGEN

7.1. Betalingen gebeuren op het bankrekeningnummer dat in de offerte of factuur is vermeld. Poortland vraagt de consument wijzigingen van bankgegevens steeds te verifiëren via een gekend communicatiekanaal.

7.2. Een betwisting schorst niet automatisch het volledige factuurbedrag. De consument betaalt het niet-betwiste gedeelte op de vervaldag. Voor het redelijk en gemotiveerd betwiste gedeelte behouden beide partijen hun wettelijke rechten, waaronder waar toepasselijk het recht op proportionele opschorting.
7.3. Tenzij in de offerte of bestelbon anders is bepaald, is bij de bestelling een voorschot van 30% van de totaalprijs verschuldigd. De verdere betalingsschijven en vervaldata worden in de offerte, bestelbon of factuur vermeld.
7.4. Bij niet-tijdige betaling door de consument past Poortland Boek XIX van het Wetboek van economisch recht toe. De eerste betalingsherinnering is kosteloos. Pas na het verstrijken van de wettelijke wachttermijn van minstens 14 kalenderdagen kunnen, indien contractueel verschuldigd, verwijlinteresten en een forfaitaire vergoeding worden aangerekend. De interest is beperkt tot het wettelijke maximum. De forfaitaire vergoeding bedraagt maximaal: (i) EUR 20 bij een verschuldigd saldo tot en met EUR 150; (ii) EUR 30 plus 10% op de schijf tussen EUR 150,01 en EUR 500; (iii) EUR 65 plus 5% op de schijf boven EUR 500, met een maximum van EUR 2.000. Indien de wet strengere maxima of voorwaarden oplegt, gelden die automatisch. Geen andere buitengerechtelijke invorderingskosten worden aan de consument aangerekend dan wettelijk toegestaan.
7.5. Indien Poortland een opeisbaar geldbedrag aan de consument verschuldigd is en dit bedrag niet betaalt binnen 14 kalenderdagen na een schriftelijke ingebrekestelling, heeft de consument, voor zover wettelijk toegestaan, recht op dezelfde maximale verwijlinterest en dezelfde forfaitaire vergoedingsschijven als bedoeld in artikel 7.4. Dit laat andere wettelijke remedies bij een toerekenbare tekortkoming onverlet.
7.6. Een foutief toegepast btw-tarief wordt door partijen geregulariseerd wanneer de fiscale wetgeving dit vereist.
7.7. Voor interventies die niet onder een wettelijke of toepasselijke commerciële garantie vallen, worden eventuele diagnose-, verplaatsings-, arbeids- of administratiekosten vooraf of uiterlijk vóór de uitvoering duidelijk meegedeeld. Voor wettelijke garantiewerken worden dergelijke kosten niet aangerekend.

8. ANNULATIE, BEËINDIGING, KLACHTEN EN GESCHILLEN

8.1. Buiten een wettelijk herroepingsrecht of een beëindiging wegens een tekortkoming van Poortland kan de consument verzoeken de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Indien Poortland instemt of de consument krachtens de wet eenzijdig kan beëindigen, kan Poortland aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor reeds uitgevoerde prestaties, reeds bestelde of op maat vervaardigde goederen, niet-recupereerbare kosten en, waar wettelijk toegestaan, gederfde winst, telkens met aftrek van kosten die door de beëindiging worden bespaard en nooit boven het bedrag dat bij volledige uitvoering verschuldigd zou zijn.
8.2. Klachten kunnen worden gemeld via info@poortland.be of per brief aan Poortland nv/sa, Hombeeksesteenweg 164-166, 2800 Mechelen. Poortland behandelt klachten binnen een redelijke termijn. Een klachtregeling beperkt geen toegang tot de bevoegde rechtbank of tot een wettelijk bevoegde buitengerechtelijke geschilleninstantie.
8.3. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing, zonder dat de consument hierdoor bescherming verliest die hem op grond van dwingende bepalingen toekomt. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank die volgens de toepasselijke dwingende bevoegdheidsregels bevoegd is.

9. HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND OF BUITEN VERKOOPRUIMTEN

9.1. Wanneer de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimten van Poortland wordt gesloten en geen wettelijke uitzondering geldt, beschikt de consument over het wettelijke herroepingsrecht van 14 kalenderdagen. Voor verkoopovereenkomsten begint die termijn in beginsel op de dag na de levering; voor dienstenovereenkomsten in beginsel op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

9.2. De consument kan herroepen met het modelformulier in bijlage of met iedere andere ondubbelzinnige verklaring aan Poortland. De consument hoeft zijn beslissing niet te motiveren. De wettelijke regels over terugbetaling, eventuele retourkosten, waardevermindering en reeds aangevatte dienstverlening zijn van toepassing.
9.3. Wanneer de consument uitdrukkelijk vraagt dat een dienst tijdens de herroepingstermijn begint, kan bij herroeping een evenredig bedrag verschuldigd zijn voor de reeds uitgevoerde prestatie, voor zover Poortland de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt en de consument de wettelijk vereiste uitdrukkelijke aanvraag heeft gedaan.
9.4. Het herroepingsrecht kan wettelijk uitgesloten zijn voor goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Deze uitzondering wordt restrictief toegepast: een keuze uit vooraf bepaalde standaardopties maakt een product niet noodzakelijk tot een uniek maatwerkproduct. Indien Poortland zich op een uitzondering beroept, wordt de consument daar vóór het sluiten van de overeenkomst duidelijk over geïnformeerd.

10. OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

10.1. Een partij is niet aansprakelijk voor een tijdelijke niet-nakoming die uitsluitend het gevolg is van een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis buiten haar redelijke controle, voor zover die gebeurtenis de uitvoering daadwerkelijk verhindert en de partij redelijke maatregelen neemt om de gevolgen te beperken.
10.2. De getroffen partij informeert de andere partij zo spoedig mogelijk over de aard en vermoedelijke duur van de verhindering. De verplichtingen worden slechts geschorst voor zover en zolang de uitvoering onmogelijk is. Indien de verhindering duurzaam wordt of de vertraging voor de consument onredelijk lang wordt, behouden partijen de wettelijke rechten om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
10.3. Bij een onvoorzienbare wijziging van omstandigheden die de uitvoering buitensporig bezwarend maakt, kunnen partijen te goeder trouw een redelijke aanpassing bespreken, voor zover de wettelijke voorwaarden daarvoor zijn vervuld. Zonder akkoord kan Poortland de prijs niet eenzijdig wijzigen buiten artikel 6.2.

BIJLAGE 1. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan	Poortland nv/sa, Hombeeksesteenweg 164-166, 2800 Mechelen, België · info@poortland.be
Mededeling	Hierbij deel ik/delen wij mee dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / de levering van de volgende dienst herroep(en):
Omschrijving	.....
Besteld op / ontvangen op	.....
Naam consument(en)	.....
Adres consument(en)	.....
Datum	.....
Handtekening (alleen bij papieren formulier)	.....

Praktische waarschuwing: dit document vervangt niet de overige verplichte precontractuele informatie die Poortland bij een concrete overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten moet verstrekken.